

永豐金證券股份有限公司
沃爾克法則(Volcker Rule)
獨立測試作業準則

☐非因應外規訂定

☒因應外規訂定

制定單位：法令遵循處

核定層級：總經理

規章編號：法定/總/法遵/003

第 一 條 依「永豐金證券股份有限公司沃爾克法則(Volcker Rule)法令遵循程序政策」(下稱本政策)之規定，特訂定本準則。

第 二 條 定義

- 一、「獨立測試」係指由獨立單位指派合格人員針對辦理自營交易、受規範基金及其他受沃爾克法則規範業務之相關單位進行測試，以確認該單位是否遵循沃爾克法則與本政策之規定。
- 二、「獨立單位」之直屬主管不同於受查單位之直屬主管。
- 三、「合格人員」應具備關於本準則之知識，且每年接受與本準則相關之教育訓練。

第 三 條 獨立測試之辦理

本公司應每年辦理一次獨立測試。

執行獨立測試，應確保本公司滿足下述所有要求：

- 一、自 104 年 7 月 21 日起，所有自營交易與受規範基金業務均符合沃爾克法則與本政策之「美國境外之交易」(SOTUS)豁免條件。
 - 二、確認本政策與相關規範符合現行有效之沃爾克法則。
 - 三、落實本政策之內部控制執行情形。
 - 四、辦理自營交易、受規範基金或其他受沃爾克法則規範業務之相關人員，應每年參與沃爾克法則教育訓練。
 - 五、佐證遵循沃爾克法則之資料應至少保留 5 年。
- 執行單位辦理獨立測試時，應依獨立測試表(如附件)執行之。

第 四 條 獨立測試之各部門工作職掌

一、執行單位

對受查單位執行測試，以確認該單位遵循沃爾克法則與本政策之規定，並將查核結果通報至彙整單位。

二、受查單位

配合執行單位進行測試，並改善測試缺失。

三、彙整單位

- (一) 規劃並通知全公司相關單位參與獨立測試。
- (二) 追蹤缺失事項至改善完成。
- (三) 彙總獨立測試之執行結果，並提報總經理。

第 五 條 本準則經總經理核定後施行，修正時亦同。

附件：前台、中台、後台獨立測試表

中華民國一一〇年一月五日總經理核定通過。

永豐金證券股份有限公司

Volcker Rule 獨立性測試檢查表

執行單位：風險管理處

受查單位：投資事業處/固定收益事業處/投資銀行事業處(前台)

查核日期：自 年 月 日
至 年 月 日

項目	檢 查 項 目	法令依據	調閱單資料	控制點	是	否	不適用	說 明
(1)	所有的自營交易與受規範基金業務，是否符合 Volcker Rule 規定的 SOTUS 豁免條件？	Subpart B and Subpart C of Volcker Rule	1. 交易對手確認函相關資料或 SWIFT 確認電文； 2. 3. 交易單；	永豐金證券—交易員與交易主管不位於美國；				
(2)	是否確認政策與權責劃分管理架構符合 Volcker Rule 規範建置？	Subpart D of Volcker Rule	沃爾克法則法令遵循程序政策	政策與權責劃分管理架構應符合最新 Volcker Rule 規範				
(3)	是否建置監控 Volcker Rule 法令遵循執行情形之內部控制系統？	Subpart D of Volcker Rule	單位自行查核與遵循 Volcker Rule 的相關資料	1. 定期執行單位自行查核； 2. 執行自行查核的人員，每年參加 Volcker Rule 的教育訓練				

(4)	辦理自營交易及受規範基金業務之相關單位，是否每年針對 Volcker Rule 辦理教育訓練？	Subpart D of Volcker Rule	1. Volcker Rule 教育訓練計畫 2. 課程簽到單。	單位人員有每年參加 Volcker Rule 教育訓練				
(5)	是否將佐證遵循 Volcker Rule 的資料(如：文件、系統資料等)至少保留 5 年？	Subpart D of Volcker Rule	1. 交易對手確認函相關資料； 2. 交易單； 3. Volcker Rule 教育訓練計畫與課程簽到單； 4. 自行查核結果。	資料至少保留 5 年				
受查單位：								

執行單位直屬主管：

執行單位主管：

執行單位經辦：

日期：

永豐金證券股份有限公司

Volcker Rule 獨立性測試檢查表

執行單位：結算處

受查單位：風險管理處(中台)

查核日期：自 年 月 日
至 年 月 日

項目	檢 查 項 目	法令依據	調閱單資料	控制點	是	否	不適用	說 明
(1)	是否確認政策與權責劃分管理架構符合 Volcker Rule 規範建置?	Subpart D of Volcker Rule	沃爾克法則法令遵循程序政策	政策與權責劃分管理架構應符合最新 Volcker Rule 規範				
(2)	是否建置監控 Volcker Rule 法令遵循執行情形之內部控制系統?	Subpart D of Volcker Rule	單位自行查核與遵循 Volcker Rule 的相關資料	1. 定期執行單位自行查核； 2. 執行自行查核的人員，每年參加 Volcker Rule 的教育訓練				
(3)	辦理自營交易及受規範基金業務之相關單位，是否每年針對 Volcker Rule 辦理教育訓練?	Subpart D of Volcker Rule	1. Volcker Rule 教育訓練計畫 2. 課程簽到單。	單位人員有每年參加 Volcker Rule 教育訓練				

(4)	是否將佐證遵循 Volcker Rule 的資料(如：文件、系統資料等)至少保留 5 年?	Subpart D of Volcker Rule	1. 交易對手確認函相關資料； 2. 交易單； 3. Volcker Rule 教育訓練計畫與課程簽到單； 4. 自行查核結果。	資料至少保留 5 年				
受查單位：								

執行單位直屬主管：

執行單位主管：

執行單位經辦：

日期：

永豐金證券股份有限公司

Volcker Rule 獨立性測試檢查表

執行單位：法令遵循處

受查單位：結算處(後台)

查核日期：自 年 月 日
至 年 月 日

項目	檢 查 項 目	法令依據	調閱單資料	控制點	是	否	不適用	說 明
(1)	所有的自營交易與受規範基金業務，是否符合 Volcker Rule 規定的 SOTUS 豁免條件？	Subpart B and Subpart C of Volcker Rule	1. 交易對手確認函相關資料或 SWIFT 確認電文； 2. 交易簽辦單	確認交易非列帳於美國的法律實體。				
(2)	是否確認政策與權責劃分管理架構符合 Volcker Rule 規範建置？	Subpart D of Volcker Rule	沃爾克法則法令遵循程序政策	政策與權責劃分管理架構應符合最新 Volcker Rule 規範				
(3)	是否建置監控 Volcker Rule 法令遵循執行情形之內部控制系統？	Subpart D of Volcker Rule	單位自行查核與遵循 Volcker Rule 的相關資料	1. 定期執行單位自行查核； 2. 執行自行查核的人員，每年參加 Volcker Rule 的教育訓練				

(4)	辦理自營交易及受規範基金業務之相關單位，是否每年針對 Volcker Rule 辦理教育訓練？	Subpart D of Volcker Rule	1. Volcker Rule 教育訓練計畫 2. 課程簽到單。	單位人員有每年參加 Volcker Rule 教育訓練				
(5)	是否將佐證遵循 Volcker Rule 的資料(如：文件、系統資料等)至少保留 5 年？	Subpart D of Volcker Rule	1. 交易對手確認函相關資料； 2. 交易簽辦單； 3. Volcker Rule 教育訓練計畫與課程簽到單； 4. 自行查核結果。	資料至少保留 5 年				
受查單位：								

執行單位直屬主管：

執行單位主管：

執行單位經辦：

日期：